

05/48-10
01.03.2021

Respublikanın notariat ofislərinə

Məlum olduğu kimi, 1 mart tarixindən "Notariat haqqında" və "Dövlət rüsumu haqqında" qanunlara dəyişikliklər qüvvəyə minmişdir.

"Notariat haqqında" Qanuna edilmiş dəyişikliklərə əsasən bu Qanunun 29-cu maddəsinin ikinci və üçüncü hissələrində nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, "Dövlət rüsumu haqqında" Qanuna görə notariat hərəkətlərinin aparılması üzrə dövlət rüsumunun ödənilməsindən azadolmalar tətbiq edilən hallarda xüsusi notariuslar tərəfindən bu haqq və notariat hərəkətləri ilə əlaqədar göstərilən xidmətə görə haqq tutulmur.

Həmçinin aşağıdakı məzmununda yeni 31-1-ci maddə əlavə edilmişdir:

"Maddə 31-1. Notariat hərəkətlərinin aparılması üzrə dövlət rüsumunun və haqqın tutulmasının xüsusiyyətləri

Notariat hərəkətlərinin aparılması üçün müraciət etmiş şəxsə verilməsi nəzərdə tutulmayan, o cümlədən notariat işinə əlavə edilməsi məqsədi ilə sənədlərin surətlərinin təsdiqinə, habelə digər notariat hərəkətinin aparılması çərçivəsində elektron informasiya sistemləri və ya ehtiyatları vasitəsilə əldə edilmiş məlumat və ya sənədlərin surətinin kağız daşıyıcısına keçirilərək təsdiqinə göre dövlət rüsumu və ya haqq, habelə notariat hərəkətləri ilə əlaqədar göstərilən xidmətə görə haqq tutulmur."

Bundan əlavə "Notariat haqqında" Qanunun 36-cı maddəsinə əsasən notariusların notariat hərəkətlərinin aparılması və bununla əlaqədar xidmətlərin göstərilməsi üçün lazım olan məlumat və sənədləri idarələrdən, müəssisələrdən və təşkilatlardan tələb etmək, elektron informasiya sistemləri vasitəsi ilə real vaxt rejimində əldə etmək, habelə "Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında" Qanuna uyğun olaraq, daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinin, eləcə də dövlət torpaq kadastrının məlumatlarının alınması ilə bağlı əsaslandırılmış yazılı və ya elektron sorğular vermək hüququ vardır. Notarius və ya qanunla müəyyən edilmiş hallarda bu cür notarial hərəkəti etməyə hüququ çatan digər vəzifəli şəxslər tərəfindən elektron informasiya sistemləri vasitəsi ilə əldə edilmiş məlumat və ya sənədlərin surəti kağız daşıyıcısına keçirilərək təsdiq edilməlidir. Dəyişikliyə əsasən qeyd edilən məlumat və sənədlər kağız daşıyıcıya keçirildiyi zaman Qanuna yeni əlavə edilmiş 31-1-ci maddə nəzərə alınmalıdır. Yeni Qanunun 31-1-ci maddəsinin tələblərini nəzərə alaraq notarius sənədlərin üzərinə "Əsli ilə düzdür" sözlərini yazmalı, imzalamalı və şəxsi möhürü ilə təsdiq etməli, buna görə dövlət rüsumu və haqq almamalıdır. Bununla əlaqədar "Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat"a müvafiq dəyişikliklərin edilməsi barədə layihə Nazirlər Kabinetinə təqdim olunacaqdır.

"Dövlət rüsumu haqqında" Qanuna edilmiş dəyişikliyə əsasən surət təsdiqi üçün 1.50 manat dövlət rüsumu + 1.50 manat xidmət haqqı **cəmi 3 manat** tutulmalı, ikinci səhifədən başlayaraq hər səhifəyə görə isə 0.50 qəpik dövlət rüsumu + 0.50 qəpik xidmət haqqı **cəmi 1 manat** ödəniş alınmalıdır. **Yeni 1 səhifədən ibarət sənədin surətinin təsdiqi üçün cəmi 3 manat, 2 səhifə üçün 4 manat, 3 səhifə üçün 5 manat, 4 səhifə üçün 6 manat ödəniş nəzərdə tutulur.**

Bununla əlaqədar Sizə tapşırıılır ki, notariat hərəkətinin aparılması üçün müraciət olunduğu zamanı yuxarıda qeyd edilən qanunların tələblərinə ciddi riayət edəsiniz.

Məsələ ilə bağlı əlaqələndirici şəxs - Seymur İsmayılov 055-212-05-21.

Notariat idarəsinin rəisi



Mehman Soltanov

